Direito Constitucional

Teoria da Constituição

Professor Msc Mário Elesbão

Instagram:@elesbaomario
e-mail: marioelesbao@gmail.com

GRAN FACULDADE
PÓS-GRADUAÇÃO

DOUTRINA: Poder constituinte difuso

Mutação Constitucional

A mutação constitucional não acarreta a alteração de texto legislativo, todavia, o modifica em sentido interpretativo da regra analisada.
Altera-se a interpretação do texto, contudo, não se modica o texto, haja vista essa uma função ser típica do Poder Legislativo

DOUTRINA: Poder constituinte difuso

Mutação Constitucional – Exemplos:

CF, art. 5º, LXVII
não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

CF, art. 226, § 3º
Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.